

# 제주국제자유도시개발센터 상임감사

## 시정 및 주의요구

제 목 : 정보시스템 위탁운영 등의 계약관리 불합리

관계부서 : 정보관리실

내 용

### 1. 사안의 개요

정보관리실은 직제규정 시행세칙에서 정하고 있는 부서별 업무분장에 따라 정보시스템<sup>1)</sup>의 운영, 유지관리 및 개선, 정보자산 관리에 관한 업무를 담당하고 있다.

정보관리실은 정보시스템의 운영과 유지관리 업무를 지난 2015.4.부터 2020.12. 까지 [표1]과 같은 계약들로 사업자에게 위탁하여 관리하고 있다.

[표1] 정보시스템의 운영과 유지관리 업무 관련 계약('15.4. ~ '20.12.) (단위: 백만원)

| 계약기간                    | 계약명                       | 사업자          | 계약액   | 비고                          |
|-------------------------|---------------------------|--------------|-------|-----------------------------|
| '15.4.1.~<br>'20.3.31.  | 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수       | ○○○○○○(주)    | 6,620 | ① 장기계속계약(5년)                |
| '19.4.1.~<br>'20.3.31.  | 2019년 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 | ○○○○○○(주)    | 1,248 | ② ①의 5차년도분 계약               |
| '19.4.1.~<br>'20.4.30.  | 2019년 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 | ○○○○○○(주)    | 1,293 | ③ ②의 기간 종료로 위탁운영만 1개월 연장    |
| '19.4.1.~<br>'20.5.17.  | 2019년 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 | ○○○○○○(주)    | 1,323 | ④ ③의 기간 종료로 위탁운영만 17일 연장    |
| '20.5.18.~<br>'20.5.31. | 정보시스템 위탁운영 관리 및 지원용역      | (주)●●●●      | 13    | ⑤ ④의 기간 종료로 위탁운영 수의계약       |
| '20.4.1.~<br>'20.5.31.  | 정보시스템 유지보수 (51개 품목, 40개사) | 유지보수<br>40개사 | 110   | ⑥ ③의 기간 종료로 유지보수 2개월 수의계약 등 |
| '20.4.1.~<br>'23.3.31.  | 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 용역    | (주)●●●●      | 3,630 | ⑦ 장기계속계약(3년)                |
| '20.4.1.~<br>'21.3.31.  | 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 용역    | (주)●●●●      | 1,210 | ⑧ ⑦의 1차년도분 계약               |

※ ①, ⑦의 장기계속계약 내용은 총계약에 관한 부기 사항이며, 과업은 ②, ⑧의 연차별 계약에 따라 이행

1) 서버, DB, 네트워크 등 인프라, ERP 등의 업무시스템과 면세점, 항공우주박물관 운영시스템

## 2. 관계규정 및 판단기준

공동계약이나 물품구매 시의 희망 수량 경쟁 입찰 같은 경우가 아니면 동일 기간의 하나의 과업에 대해 복수의 사업자와 이중으로 계약을 체결하여서는 안 된다. 계약체결은 지출원인행위로서 계약에 소요될 사업비의 예산을 확보하고 있어야 하는데, 이중계약 체결 시 예산 집행에 관한 지출원인행위 역시 이중으로 처리되는 것이므로 타당하지 않다.

계약체결일, 계약체결 방침의 승인일은 계약시작일보다 앞서야 한다. 계약 체결 방침은 계약체결 전에 전결권자의 승인을 받아야 하고, 계약체결일보다 계약 시작일이 앞선 것은 과업시작 후에 계약을 체결한 것이 되므로 계약 시작일을 이들보다 앞선 날짜로 하는 것은 순리적이지 않다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

앞의 [표1]의 내용 중 ③, ④, ⑤, ⑥과 ⑧이 [표2]와 같이 계약기간 '20.4.1.부터 '20.5.31.까지의 과업에 대한 계약이 이중으로 체결되어 있다.

[표2] 계약기간 및 과업 중복 내용

| 구 분     | 계약내용             | 기 간                 |
|---------|------------------|---------------------|
| ③, ④, ⑤ | 정보시스템 위탁운영       | '19.4.1.~ '20.5.31. |
| ⑥       | 정보시스템 유지보수       | '20.4.1.~ '20.5.31. |
| ⑧       | 정보시스템 위탁운영, 유지보수 | '20.4.1.~ '21.3.31. |

이중계약 내용 중 ③, ④, ⑤, ⑥에 대해서는 대가지급을 완료하였다. ⑧의 이중계약으로 인해 이중으로 지출원인행위를 한 예산액은 '20년 4월과 5월의 2개월 기준으로 금201,984,147원<sup>2)</sup>이다.

한편, [표1]의 일부 계약이 [표2]와 같이 계약시작일을 계약체결 방침 내부 승인일이나 계약체결일보다 앞선 날짜로 하여 체결되었다.

[표3] 기간소급 계약체결 건

| 계약기간                   | 계약명                     | 사업자         | {승인일}<br>[계약일] | 비 고                        |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| '20.4.1.~<br>'20.5.31. | 정보시스템 유지보수 (51개 품목) 40건 | 유지보수<br>5개사 | {'20.6.30.}    | 5백만원 미만 35개사는 사후 승낙사항으로 처리 |
| '20.4.1.~<br>'21.3.31. | 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 용역  | (주)●●●      | ['20.6.1.]     | 조달청을 통한 수의계약               |

2) 월별 세부산출내역서 기준 4월 금100,244,843원, 5월 금101,739,304원

### 【관계부서 의견】

정보관리실은 이와 같은 이중계약의 문제에 대해 [표1]의 ⑧의 계약상대자인 (주)●●●에 이중계약 기간에 대해서는 기성대가를 지급하지 아니하고, '20.6.1.부터의 기간에 대해서만 기성대가를 지급하고 있다고 하였다.

정보관리실은 이러한 이중계약 문제 해소 필요성에 대해 조달청이 계약기간이 종료되는 시기('21.3.31)에 계약금액을 감액하여 조정하겠다는 의견을 제시하였는데 이를 받아들여 따로 조치하지 아니하였다고 하였다.

그러나 관계부서의 의견을 따를 경우 회계연도 불일치 문제로 인한 예산액 지출원인행위의 이중처리를 해소할 수 없다. 지출원인행위가 중복된 회계연도는 2020년이고, 조달청의 의견에 따를 경우의 계약금액을 조정하는 시기는 2021년이므로 회계연도가 일치하지 않기 때문이다.

### 【조치할 사항】 이사장은

① (주)●●●과 체결한 정보시스템 위탁운영 및 통합유지보수 용역계약 기간 (2020.4.1.~2021.3.31.) 중 2020.4.1.~2020.5.31.까지의 계약기간과 과업내용이 다른 사업자들과의 계약기간과 과업내용이 중복되어 있고, 다른 사업자들에게 해당 계약기간 중에 용역을 제공받아 이미 대가를 지급하였기 때문에 중복된 계약기간과 과업내용을 제외하고 계약금액 금201,984,147원을 감액하도록 계약을 변경하시고, [시정]

② 서로 다른 계약상대자와 동일한 계약기간과 과업내용으로 이중으로 계약을 체결하거나, 계약체결일이나 계약방침 승인일 보다 앞선 날짜로 계약시작일을 정하는 일이 없도록 정보관리실 차장 강효석에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.

[주의]